CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

AUTORIZA A PROCEDER MEDIANTE TRATO DIRECTO Y APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS DE DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO CON LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, POR LAS RAZONES QUE INDICA.

SANTIAGO, 24 SEP 2013
Hoy se ha resuelto lo siguiente:

CONSIDERANDO:

a. Que la Contraloría General de la República, dentro de los lineamientos de capacitación definidos para mejorar la gestión institucional, ha efectuado a través de su Departamento de Capacitación un análisis de la oferta de diplomados disponibles en el mercado de las Universidades chilenas en materias de derecho administrativo.

b. Que, como resultado de ese análisis, se ha podido determinar que el Diplomado en Derecho Administrativo, impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, permite responder a las necesidades de capacitación y formación de los funcionarios de esta institución, y además, tiene características que lo convierten en una especialidad única en el mercado, considerando el prestigio y reconocimiento de la institución que lo imparte, la pertinencia institucional, metodológica y académica, tal como se consigna en el documento "Análisis de Oferta Diplomados en Derecho Administrativo", remitido por el Departamento de Capacitación, mediante oficio SGDC N°680 de 2013.

c. Que, en consecuencia, por tratarse de una capacitación con especialidades únicas en el mercado, cuyo monto de contratación sería inferior a las 1.000 UTM, se procedió a invitar al proveedor correspondiente para la contratación bajo la modalidad de servicios personales especializados, de conformidad a lo establecido en los artículos 105 N°2 y 107 del Reglamento de la ley de Compras, contenido en el decreto supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, en relación con lo dispuesto en el artículo 8 letra g) de la Ley de Compras y el artículo 10 N°7 letra m) de su Reglamento.

d. Que, se ha estimado satisfactoria la propuesta formulada por el proveedor, y habiéndose verificado su idoneidad de acuerdo a lo señalado en el considerando "b", se procedió a suscribir el correspondiente contrato de prestación de servicios personales especializados con fecha 8 de mayo del año en curso.

e. Que, de acuerdo a lo anterior, es necesario emitir el presente acto administrativo que autoriza la procedencia del trato o contratación directa, aprueba el texto íntegro del contrato que se ha suscrito e imputa el gasto correspondiente al presupuesto de esta institución.

VISTOS:

La Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el decreto supremo N°

250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886; la Ley Nº20.641, de Presupuestos del Sector Público para el año 2013; la Ley N°10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, y la Resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

RESUELVO:

EXENTA N° 04675 /

1. Autorízase proceder mediante trato directo con la Pontificia Universidad Católica de Chile, R.U.T. N° 81.698.900-0, a fin de contratar la prestación de servicios personales especializados de Diplomado en Derecho Administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 8 letra g) de la Ley de Compras, en relación con el artículo 10 n°7 letra m) de su Reglamento.

2. Apruébase el contrato celebrado entre la Contraloría General de la República y la Pontificia Universidad Católica de Chile, R.U.T. N° 81.698.900-0, de fecha 17 de mayo de 2013, cuyo texto se transcribe a continuación:

CONTRATACION DE DIPLOMA EN DERECHO ADMINISTRATIVO

ENTRE

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Y

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

En Santiago, a 17 de mayo de 2013, entre la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Rol Único Tributario N° 60.400.000-9, en adelante "La Contraloría " o "la CGR", representada por el Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza Zuñiga, cédula nacional de identidad N° 7.578.740-5, ambos domiciliados en calle Teatinos N°56, comuna de Santiago, y, por la otra la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, Corporación de Derecho Público sin fines de lucro, Rol Único Tributario N° 81.698.900-0, en adelante "La Universidad", representada por doña María de la Luz Márquez de la Plata Cortés, Cédula de Identidad N° 6.285.880-K ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N° 340, comuna de Santiago, convienen el siguiente contrato:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETIVO GENERAL DEL CONTRATO

Mediante el presente instrumento la CGR contrata el Diploma "Derecho Administrativo" a dictarse en la Pontificia Universidad Católica de Chile, para 15 de sus funcionarios, los que se detallan a continuación:

	N°	RUN	DV	NOMBRE	VALOR CGR
Administrati	1	14139401	0	BELLEMO ALLENDES CARLA ANDREA	948.750
	2	14045731	0	CABAÑA VARGAS PABLO IGNACIO	948.750

	3	9195810	4	CERDA VENNEKOOL SANDRA	948.750
	4	15348812	6	DIAZ INOSTROZA LILIANA CAROLINA	1.207.500
	5	15719016	4	GOMEZ URZUA FRANCISCA PAULINA	1.069.500
	6	14375195	1	GONZALEZ MUÑOZ ANDRÉS GUSTAVO	948.750
	7	8779023	1	LOMA-OSORIO PACHECO JIMENA	552.000
	8	8821037	9	MENESES GUTIERREZ VERONICA	948.750
	9	10762665	4	MEYER CARRASCO PATRICIA ALEJANDRA	1.069.500
	10	15381844	4	SCHULBACH MARCOLETA MARIA IGNACIA	948.750
	11	15941910	K	URZUA REYES CLAUDIA LUZ	1.207.500
	12	12151296	3	VELASQUEZ JARA JUAN ANTONIO	1.207.500
	13	9975139	8	YAMETTI VARGAS DANIELLA	1.207.500
				Total	13.213.500

La Contraloría, por su parte se obliga a pagar el precio estipulado en la cláusula Tercera del presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA Y PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La Universidad entregará los servicios a que se refiere el presente contrato entre el 16 de abril y el 06 de diciembre de 2013. Sin perjuicio de lo anterior, el contrato entrará en vigencia a la fecha en que se encuentre totalmente tramitada la resolución que lo apruebe.

Los cursos generales se dictarán entre las fechas indicadas, cumpliendo finalmente el curso con 107 horas cronológicas de docencia.

CLÁUSULA TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato es la cantidad de $13.213.500.- (trece millones doscientos trece mil quinientos pesos), exentos del Impuesto al Valor Agregado.

El precio será pagado por la Contraloría, en una sola cuota, dentro de los 30 días siguientes de recibida la factura, una vez finalizado el curso y previa aprobación de la contraparte técnica.

CLÁUSULA CUARTA: MODIFICACIÓN Y TÉRMINO DEL CONTRATO

El presente instrumento podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

1) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se caucione suficientemente el cumplimiento del contrato.
4) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
5) Por causa de interés público.
6) Por exigirlo la seguridad nacional.
7) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los

últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

Se entenderá como incumplimiento grave de las obligaciones de la Universidad la no ejecución de alguno de los servicios a los que se refiere el presente contrato.

El presente contrato es esencialmente modificable por mutuo consentimiento de las partes. La modificación deberá ser aprobada mediante el correspondiente acto administrativo.

CLÁUSULA QUINTA: CONTRAPARTE TÉCNICA

La contraparte técnica de la Contraloría será la Jefa del Departamento de Capacitación de la CGR o quien ésta designe en su reemplazo.

CLÁUSULA SEXTA: DOMICILIO Y JURISDICCION.

Cualquier conflicto será resuelto en forma directa por las partes y de común acuerdo, en caso contrario deberá ser sometido a los tribunales ordinarios de justicia.

Se fija como domicilio para todos los efectos de este contrato la comuna de Santiago.

CLÁUSULA SÉPTIMA: OTORGAMIENTO.

El presente Instrumento se suscribe en tres ejemplares del mismo tenor quedando dos en poder de la Contraloría y uno en poder de la Universidad.

CLÁUSULA OCTAVA: PERSONERÍAS

La personería de doña María de la Luz Márquez de la Plata Cortés para representar a la Pontificia Universidad Católica de Chile consta en escritura pública de fecha 14 de abril de 2010, otorgada ante don Felipe Octavio Acuña Bellamy, Notario Interino de la Décima Novena Notaría de Santiago, donde es conferido poder especial por parte del rector, don Ignacio Sánchez Díaz, suscrito en el repertorio 677/2010.

La personería de don Ramiro Mendoza Zúñiga, para actuar en representación de La Contraloría, consta de su designación como Contralor General de la República, dispuesta por el Decreto Supremo N° 476 del Ministerio de Hacienda, de fecha 9 de abril de 2007.

(FDO.) MARÍA MÁRQUEZ DE LA PLATA, Pontificia Universidad Católica de Chile.
(FDO.) RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA, Contralor General de la República.

3. Impútese el gasto que irroga la presente Resolución, ascendente a la suma total de $13.213.500.- (trece millones doscientos trece mil quinientos pesos), exentos de impuesto al valor agregado, al subtítulo 22, ítem 11, asignación 002, del presupuesto vigente de esta entidad, aprobado por la Ley N° 20.641, de Presupuestos del Sector Público para el año 2013.

Anótese, Comuníquese y Publíquese la presente resolución y sus antecedentes en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, portal Mercado Público.

(FDO.) RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA
CONTRALOR GENERAL

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.

VICTORIA NARVAÉZ ALONSO
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
SECRETARIO GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TRANSCRÍBASE A:

Dpto. de Presupuesto.
Dpto. de Abastecimiento.
Dpto. de Capacitación.

ITC/KFG/FTJ/drh.-